

1501901-07.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marcelo de Oliveira Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcelo de Oliveira Mendes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 2 de agosto de 2022, por volta das 01:35h, na Rua São Sepé, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501901-07.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501901-07.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marcelo de Oliveira Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Marcelo de Oliveira Mendes, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 2 de agosto de 2022, por volta das 01:35h, na Rua São Sepé, 10, Galvão, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 176 porções individuais com peso líquido de 104,3g, e maconha, dividida em 43 porções individuais com peso líquido de 60,86g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu conversava com outro indivíduo não identificado e, ao visualizarem policiais militares em patrulhamento, se evadiram correndo, oportunidade em que o réu dispensou uma pochete e uma sacola que trazia consigo. Realizada abordagem, o denunciado trazia R\$375,00, e na pochete e sacola dispensadas, porções de cocaína e maconha. O indivíduo não identificado conseguiu se evadir. Ainda, em verificação ao local em que o acusado foi detido, os policiais encontraram sobre uma mesa a quantia de R\$56,70 em dinheiro, uma caneta e uma folha com manuscritos típicos de traficância.

O acusado foi notificado (fl. 95), apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 9/10), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 100/102).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 2/3) e em juízo que, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado e um indivíduo não identificado que, ao notarem a presença policial, começaram a correr. Informaram que o acusado trazia consigo uma pochete e uma bolsa nas mãos e, durante a fuga, dispensou ao solo, sendo detido na sequência. Contaram que o denunciado tinha R\$375,00 e na pochete e na bolsa dispensadas havia 137 pinos de cocaína, 9 invólucros de cocaína, 30 porções de crack e 43 porções de maconha. Afirmaram que próximo ao local em que o acusado e o indivíduo não identificado estavam, localizaram sobre uma mesa a quantia de R\$56,70, uma caneta e uma pequena folha de papel com anotações de tráfico. Relataram que, indagado informalmente, o acusado afirmou que estava em um bar bebendo e que fugiu por medo. Extrajudicialmente (fl. 4), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra apoio nas provas produzidas, devendo ser aceita. Nada leva ao entendimento de que o denunciado, ao admitir envolvimento, se equivocou.

Igualmente, nada leva a crer que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

O acusado tinha tóxico e dinheiro. A variedade e considerável quantidade das drogas evidencia que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O agente não se disse usuário e, ainda que o fosse, é certo que, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado. Ainda, os manuscritos apreendidos (fl. 12) demonstram que o acusado estava no local praticando a traficância.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal e as demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. A atenuante da confissão não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada.

No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas e em quantidade razoável. Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Marcelo de Oliveira Mendes à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 47) e o dinheiro apreendido (fl. 52) será repassado ao FUNAD. A caneta e os manuscritos deverão ser encaminhados para destruição.

P.R.I.C.Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA